

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4586/2531

อัยการ กรมอัยการ
นาย ศักดา นิติโรจน์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 143

การที่จำเลยเรียกและรับเงินจาก ท. กับพวก โดยอ้างว่าจะเอาไปให้ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เพื่อให้พิพากษายกฟ้องในคดีที่ ท. กับพวกเป็นจำเลย ดังนี้ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ที่จำเลยอ้างดังกล่าวย่อมหมายถึงผู้พิพากษาผู้มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีในศาลอุทธรณ์ได้ตามกฎหมายแม้จะมีได้เป็นเจ้าของสำนวนหรือองค์คณะที่พิจารณาพิพากษาคดีนั้นก็ตาม ก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานที่จำเลยจะจงใจให้กระทำการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ ท. กับพวกแล้วการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้อง จำคุก 4 ปี จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาข้อกฎหมายซึ่งจำเลยฎีกามาว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คณะ 12 ที่จำเลยอ้างว่าจะจงใจให้พิพากษายกฟ้องนั้น มิใช่เป็นผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนหรือองค์คณะที่พิพากษาคดีดังกล่าว จึงมิใช่เจ้าพนักงานที่จะกระทำ

การให้เป็นคุณแก่คู่ความแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยไม่เข้าองค์ประกอบของความผิดตาม มาตรา 143 แห่งประมวลกฎหมายอาญาในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาจำต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวน ซึ่งศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงมาว่า จำเลยเรียกและรับเงินจำนวน 40,000 บาท จากนายธรรมหรือท่า เวียงทอง กับพวกเป็นการตอบแทนในการที่จำเลยอ้างว่าจะช่วยให้ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คณะ 12 คือนายเรืองสวัสดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นายไพริน มะนุญพรและนายศิปปชัย ธรรมสุกฤต พิพากษายกฟ้องคดีอาญา หมายเลขแดงที่ 1115/2525 ของศาลจังหวัดแพร่ปรากฏว่า ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คณะ 12 ที่จำเลยอ้างนั้นมิได้เป็นเจ้าของสำนวน หรือองค์คณะที่พิจารณาหรือพิพากษาคดีในศาลอุทธรณ์พิเคราะห์แล้ว เมื่อข้อเท็จจริงฟังว่า จำเลยเรียกและรับเงินจากนายธรรมหรือท่าเวียงทอง กับพวก โดยอ้างว่าจะเอาไปให้ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เพื่อให้พิพากษายกฟ้องในคดีที่นายธรรมหรือท่ากับพวกเป็นจำเลยดังนี้ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ที่จำเลยอ้างดังกล่าวย่อมหมายถึงผู้พิพากษาผู้มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีในศาลอุทธรณ์ได้ตามกฎหมายแม้จะมีได้เป็นเจ้าของสำนวนหรือองค์คณะที่พิจารณาพิพากษาคดีนั้นก็ตามก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานที่จำเลยจะขอให้กระทำการในหน้าที่ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 การกระทำของจำเลยจึงครบองค์ความผิดตามบทกฎหมายดังกล่าวแล้วที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีมา ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย"

พิพากษายืน

(ส่อง สุขะปุลณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ